莲湖区陕西鑫邦实业发展有限公司
“11•12”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2025-01-30 09:37 来源：应急管理局

2024年11月12日12时20分许，西安莲湖大庆路与沣惠路人防门工程施工现场发生一起一般物体打击事故，致1人死亡、1人轻伤,直接经济损失约171万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2024年11月19日，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、市国动办和莲湖区政府等单位组成的西安市人民政府“11·12”事故调查组（以下简称调查组），聘请相关专家参与，同时邀请市纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，莲湖区陕西鑫邦实业发展有限公司“11·12”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.中铁五局集团第四工程有限责任公司（以下简称中铁五局四公司），经营范围包括许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包等；一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工等。该公司取得建筑业铁路工程施工总承包、公路路基工程专业承包壹级资质证书。

2022年11月10日，中铁五局四公司与陕西鑫邦公司签订《人防门买卖合同》,由陕西鑫邦公司负责人防门加工、安装及验收等工作。

2.陕西鑫邦实业发展有限公司（以下简称陕西鑫邦公司），经营范围包括：人防工程防护设备安装、人防工程防护设备销售等。该公司取得了国家人民防空办公室颁发的人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定书。

（二）事故发生经过

2024年11月12日10时许，陕西鑫邦公司人防门安装施工项目作业班组长苏某亮和作业人员王某、王某攀进入施工现场准备安装人防门，因现场杂物堆积不符合施工条件未进行施工。11时许，现场杂物清理完毕，苏某亮在未向中铁五局四公司报备的情况下开始安装人防门，因人防门距离预埋吊点安装位置较远，苏某亮便在门框上方墙面用电锤打眼安装自备附墙吊耳，并用一个膨胀螺栓固定，之后将载重为5吨的手拉葫芦的挂钩挂在吊耳的一个孔内，手拉葫芦导链穿过人防门上方吊孔。在搬运门扇过程中，苏某亮拉拽葫芦导链，王某、王某攀使用撬杠撬动门扇底部，三人依次轮换作业，将门扇与门框拉至平行，门扇底部距离地面30cm处，准备进行门扇底部角页安装。12时20分，苏某亮在门扇下方手拉导链，王某攀去取螺丝，王某在门扇的右侧角页处准备安装门扇下角页，苏某亮在调整导链角度过程中,膨胀螺栓被拔出，造成人防门门扇掉落后倾倒将苏某亮压在下方，同时门扇将王某左腿擦伤。

（三）事故现场情况

11月12日、14日，调查组组织专家先后两次到事发现场进行勘查，有关情况如下：

1.人防门情况

经查阅资料，事发位置采用钢结构无门槛双扇防护密闭门，单扇门重量约2吨。

2.现场勘察情况

人防门倾覆位置距侧墙约0.39米～0.49米、距门框约0.43米～0.51米，人防门吊环完好无损。现场起吊设备手拉葫芦调试正常，链条完整无断裂、挂设在人防门吊环位置。土建施工阶段，通道中板按设计要求预埋了直径Φ25毫米圆钢吊环，吊环距地面6.85米。

事发前，自备附墙吊耳通过膨胀螺栓固定在人防门门框上方，距地面4.3米、侧墙1.8米，附墙吊耳长0.2米、宽0.09米，膨胀螺栓型号为LY88，长0.11米、直径0.019米。事发时，附墙吊耳与手拉葫芦掉落时脱离，手拉葫芦仍挂设在人防门吊环位置，距侧墙约1.7米，距门框约3.8米，附墙吊耳掉落位置在手拉葫芦外约0.5米处。

3.人防门吊装要求

《人防门安装施工方案》中要求人防门起吊设备采用载重为5吨的手拉葫芦，承重构件为预埋在通道中板处的直径Φ25毫米圆钢吊环。起吊前，需将手拉葫芦吊钩挂设在预埋吊环上进行垂直起吊、就位安装。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡、1人受伤，造成直接经济损失约171万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月12日12时25分，陕西鑫邦公司现场工人王某攀向总经理朱某富电话报告事故情况；12时50分，朱某富和项目常务副经理肖某静同时核实现场情况，随即，肖某静向莲湖区桃园路街办和区住建局报告了情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，市应急管理局、市公安局、市住建局、市国动办等部门立即赶赴现场，开展应急处置工作：一是全面封控现场，做好警戒，防止次生事故发生；二是做好舆情监测及引导工作；三是督促相关单位全力做好家属安抚和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

12时24分，现场工人王某攀拨打了120急救电话，12时45分，救护车将苏某亮送至西电医院进行救治，随后陕西鑫邦公司班组长王某峰将王某送至西电医院进行救治。13时55分，医院宣布苏某亮死亡。王某经医院检查为轻微伤，在医疗处理后当日自行回家。

11月17日，善后赔偿工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故报告及时；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

施工单位作业人员苏某亮安全意识淡薄，违章作业，随意更改吊装施工工艺，未按施工方案要求进行施工，使用固定不到位的自备附墙吊耳作为起吊承重构件，固定自备附墙吊耳的膨胀螺栓抗拔能力不足，导致起吊时膨胀螺栓被拔出，造成人防门失稳倾覆导致发生事故。

（二）其他排除因素情况

经公安机关调查，排除刑事治安案件。

（三）间接原因

陕西鑫邦公司安全生产主体责任落实不到位。未建立全员安全生产责任制；针对承揽的防门安装施工项目未建立安全风险分级管控和隐患排查治理机制；未开展作业过程中的危险源辨识并制定管控措施；安全生产教育培训不到位，培训学时不足，未如实记录现场施工人员的培训教育情况；现场安全监管不到位，在人防门安装过程中安全管理人员未到岗监督，对现场施工人员苏某亮安全技术交底不到位，未及时发现和制止作业人员违反施工方案的违章行为；日常安全隐患排查流于形式，2024年3月12日至10月26日，共检查项目34次，发现隐患问题30项，均无整改印证资料，未形成整改闭环。

（四）其他问题

调查中发现，中铁五局四公司对陕西鑫邦公司安装人防门作业未及时发现，未对作业过程进行有效监管，未对安装人员违章作业行为进行有效制止；在实施本单位安全生产教育过程中流于形式，考试环节敷衍应付，对陕西鑫邦公司新进员工教育学时不足，且未如实记录。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员

苏某亮，男，陕西鑫邦公司班组长。违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》操作规程、人防门安装施工方案，随意更改吊装施工工艺，使用固定不到位的自备附墙吊耳作为起吊承重构件，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

朱某富，男，中共党员，陕西鑫邦公司总经理、实际控制人。未建立并落实本单位全员安全生产责任制；未针对人防门安装施工项目建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；疏于项目管理，隐患排查流于形式，安全培训、技术交底不到位、督促检查不力。对事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项的规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，给予其相应行政处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

1.陕西鑫邦公司未依法履行安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款和第四款、第四十三条的规定。对此次事故发生负有责任。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，给予其相应的行政处罚。

2.中铁五局四公司现场管理不到位，对陕西鑫邦公司施工人员进场作业的情况不掌握；对陕西鑫邦公司施工人员培训教育不到位，培训学时不足且未如实记录；岗位职责落实不到位，对陕西鑫邦公司安装人防门作业未及时发现，未对作业过程进行有效监管，未对安装人员违章作业行为进行有效制止。对有关问题负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项之规定，给予其相应的行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员

1.王某峰，男，陕西鑫邦公司人防门安装施工项目作业班班长。未按规定对苏某亮进行技术交底，对苏某亮违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》操作规程、人防门安装施工方案要求将人防门挂设在预埋吊环上进行垂直起吊的问题负有管理责任，建议陕西鑫邦公司依据相关管理规定进行内部处理。

2.孙某，男，陕西鑫邦公司安全员。现场安全监管不到位，在人防门安装过程中未到岗监督，对现场施工人员苏某亮安全技术交底不到位，未及时发现作业人员违反施工方案的违章行为；2024年6月19日至10月25日，对苏某亮班组现场检查9次，发现问题隐患9项，均无整改印证资料，未形成整改闭环。同时，2024年10月25日至11月11日未对项目进行安全检查；安全生产培训教育不到位、培训学时不足、流于形式。建议陕西鑫邦公司依据相关管理规定进行内部处理。

3.彭某见，男，陕西鑫邦公司施工质量员，实际担任现场施工负责人。不清楚公司安全交底工作要求，未监督班组开展安全技术交底工作；不清楚公司安全隐患排查制度要求，对施工现场安全工作疏于管理。建议陕西鑫邦公司依据相关管理规定进行内部处理。

4.殷某东，男，陕西鑫邦公司工程部负责人。对人防门安装施工项目作业过程中的安全管控措施不足；2024年3月11日至10月25日，工程部检查三分部18次，共发现问题19项，均无整改印证资料，未形成整改闭环；对孙某技术交底工作开展不到位、安全培训教育流于形式的问题监督不力。建议陕西鑫邦公司依据相关规定进行内部处理。

五、事故改进和防范措施建议

（一）陕西鑫邦公司要进一步夯实企业安全生产主体责任。强化风险分级管控和隐患排查治理工作，认真开展危险源辨识并制定行之有效的管控措施；严格落实安全教育培训规定，如实记录培训情况，切实提高从业人员安全意识；加强人防门安装过程的安全管控，扎实做好技术交底，确保作业人员按照施工方案进行作业，及时制止违章行为；加大隐患排查整治力度，对发现的问题隐患要做好整改闭环，杜绝此类事故再次发生。

（二）中铁五局四公司要深刻汲取此次事故教训，树牢安全生产理念，召开全员安全警示大会，加大对人防门安装单位的管理，严格落实管理人员职责，扎实开展现场人员的三级安全教育培训，提升作业人员安全意识和风险意识，严禁作业人员未经培训合格就上岗作业。